

1500715-93.2022.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2049001/2022 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 23139009 -

DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2049001 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Yuri Wagner Gimenes Ferreira

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500715-93.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500715-93.2022.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2049001/2022 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 23139009 -

DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2049001 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Yuri Wagner Gimenes Ferreira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra YURI WAGNER GIMENES FERREIRA, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, já que, segundo a denúncia, no dia 20 de fevereiro de 2022, por volta de 10h00, na rua Mario Martins, nº 935, nesta cidade e comarca, o réu trazia consigo, visando o comércio de terceiros ou qualquer forma de disseminação, 02 porções de "Cannabis sativa L", popularmente conhecida como maconha, em forma de erva ressequida, pesando 17,6 g (dezessete gramas e seis decigramas), substância esta capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, laudo de constatação de fls. 11/14 e exame químico toxicológico de fls. 79/80.

Notificado (fls. 114), o réu apresentou defesa prévia por intermédio de defensor constituído (fls. 119/124).

Recebida a denúncia (fls. 129/130), em audiência foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o réu (fls. 147).

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões (fls. 150/163 e 167/198).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, de nulidade por ilegalidade das provas por invasão de domicílio não se cogita, conforme decisão de fls. 129/130.

No mais, a alegação de ilegalidade da busca pessoal realizada não merece guarida, eis que os policiais militares somente abordaram o acusado após o terem visto dispensando algo no telhado, tornando assim certo o fato de que a busca pessoal não foi realizada apenas devido ao estereótipo do réu.

Superadas as preliminares, no mérito a ação penal é procedente.

A materialidade do delito é incontestada frente aos documentos de fls. 02, 03/05, 08/09, 11/14 e 79/80, apresentando a substância apreendida resultado positivo para maconha.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

Na primeira fase da persecução penal, o réu optou por permanecer silente. Sob o manto do contraditório, negou a prática delitiva. Disse que a porção de maconha encontrada se destinava ao seu consumo. Relatou que um rapaz o chamou para fumar e os utensílios para enrolar estavam na sua casa, que não estava com dinheiro e que dispensou a maconha pois fazia pouco tempo que havia saído da Fundação Casa. Contou que os policiais entraram em sua casa sem sua autorização e que chegou a perguntar se eles possuíam mandado. Disse que os policiais acreditavam que o entorpecente havia caído na casa da vizinha, então pediram uma escada e localizaram a maconha.

Pouco crível, contudo, a versão ofertada pelo réu.

Os policiais militares José Eurípedes Pimentel Junior e Dejair Morilla Calmona Sobrinho, afirmaram que se deslocavam pelo local dos fatos quando se depararam com Yuri e Carlos, sendo que ao avistar a viatura Yuri, por duas vezes, arremessou objetos para cima do telhado da casa em frente. Informaram que os abordaram mas nada de ilícito foi encontrado, apenas R\$ 10,00 na mão de Yuri, entretanto, próximo aos acusados localizaram uma pequena porção de maconha, que foi dispensada por Carlos, o qual, posteriormente, disse ter comprado de Yuri pelo valor de R\$ 10,00. Disseram que colocaram uma escada que deu acesso ao telhado da casa, local onde localizaram uma porção maior de maconha, fracionada em duas partes, pesando aproximadamente 15 gramas, entorpecente este que Yuri alegou ser para seu uso. Então, diante dos fatos, afirmaram que os conduziram à delegacia. Sob o crivo do contraditório, José reiterou o anteriormente narrado e disse que Carlos afirmou que compareceu no local dos fatos para comprar entorpecentes. Esclareceu que a escada utilizada foi emprestada por uma vizinha e que não conhece Yuri. Dejair, por sua vez, afirmou que na busca pessoal encontrou R\$ 10,00 com Yuri e R\$ 55,00 com Carlos e, ao lado do segundo, uma pequena quantidade de maconha. Informou que Carlos afirmou que compareceu no local para comprar entorpecente, enquanto Yuri afirmou ser usuário. Disse que Yuri autorizou a entrada dos policiais na garagem da residência, para que pudessem averiguar, mas que o sargento Pimentel era o encarregado, sendo sua função apenas a de motorista no dia.

Com efeito, em que pese as declarações do acusado, Yuri não mencionou o nome da pessoa que o chamou para usar entorpecente, tampouco o indicou como testemunha, sendo pouco crível que realmente conhecia Carlos.

Ainda, nenhum utensílio para uso de maconha foi localizado com o acusado.

No mais, os policiais militares foram firmes ao dizer que Carlos afirmou que compareceu no local para comprar entorpecente e que comprou uma porção de maconha de Yuri pela quantia de R\$ 10,00, justamente o valor que foi apreendido com o acusado.

Não bastasse, os policiais relataram que Yuri, ao ver a aproximação da viatura, arremessou o entorpecente, conduta que fez com que suspeitassem do acusado.

De se ressaltar que perfeitamente válidos e dignos de crédito os depoimentos dos policiais militares, em conformidade com as demais provas dos autos e inexistindo indícios que demonstrem a intenção de incriminar gratuitamente o acusado. Aliás, nesse sentido é a orientação recente do STJ, in verbis: "Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais militares (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes" (STJ, Decisão monocrática HC 542127, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação 29/10/2019).

Não pairam dúvidas, então, que o acusado, visando o comércio com terceiros ou qualquer outra forma de disseminação, guardava consigo 17,6 gramas de maconha, estando sua conduta subsumida na descrição típica do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pelo que não há se falar em insuficiência probatória, conforme o suscitado pelo zeloso defensor.

O réu é primário (fls. 33/34). Conta ainda com a atenuante da menoridade.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal fixou-se a pena-base em 05 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Na segunda

fase, mantenho-a no mínimo, dada a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, tal como prescreve a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. A seguir, reduzo-a de 2/3, nos termos do parágrafo 4º da norma tipificadora, tendo em vista a pequena quantidade de entorpecente, perfazendo a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e o pagamento de 166 dias-multa, a qual torno definitiva.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra YURI WAGNER GIMENES FERREIRA, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com fundamento no artigo 33, "caput", e seu parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.

Fixo o regime ABERTO para cumprimento da pena, cabível em razão do montante fixado e suficiente ao caso tratado.

No mais, o réu é primário e as circunstâncias indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se mostra socialmente recomendável, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, pelo que substituo aquela por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços a comunidade ou a entidades públicas, por igual período, e prestação pecuniária, no montante equivalente a 01 salário mínimo, a ser destinada a instituição assistencial a ser definida oportunamente.

Proveniente do tráfico, declaro o perdimento da quantia apreendida (R\$ 10,00) em favor da União (fls. 08/09).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C.

Franca, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA